



Nr. 243 Kabinettsitzung vom 6. April 1922, 11 Uhr.

R 43 I/1376 , Bl. 15-21

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Hermes, Schmidt, Geßler, Radbruch, Giesberts, Groener, Fehr; StS Hemmer, Müller, Schroeder, Brugger, von Simson, Fischer, Hirsch, Heinrici; MinDir. Meissner, Brecht, von Brandt; Gesandter von Mutius; MinR Ruppel, Wever, Kempner, Daniels, Full; LegR Schmidt-Elskop; RegR Offermann; für Preußen: MinDir. Nobis; Protokoll: RegAss. von Stockhausen; zu P. 9: MinR Kempner.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur zweiten Änderung der Verordnung über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser. [abgesetzt]
2. Änderungen des Reichsrats in dem Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuchs an das Verfassungsrecht.
3. Personalsache.
4. Regelung des Erholungsurlaubs der Reichsbeamten für 1922. [...]
5. Entwurf eines Gesetzes über die Feier- und Gedenktage.
6. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Reichsvereinsgesetzes. [abgesetzt]
7. Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung des Reichsgerichts.
9. Antwortnote an die Reparationskommission.

1. Entwurf eines Gesetzes zur zweiten Änderung der Verordnung über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser. [abgesetzt]

2. Änderungen des Reichsrats in dem Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuchs an das Verfassungsrecht.

Minister Dr. Radbruch beantragt, die ursprüngliche Fassung wieder herzustellen und als Gegenantrag der Reichsregierung zur Fassung des Reichsrats dem Reichstag zuzustellen. Das Kabinett stimmt zu¹.

3. Personalsache.

Reichsminister Fehr beantragt die Wiederbesetzung einer Ministerialdirektorstelle im Reichsernährungsministerium, die bisher unbesetzt war². Es handle sich um die Leitung der Getreideabteilung, die infolge der Beibehaltung des Umlageverfahrens erneut vor wichtige Aufgaben gestellt sei.

Vizekanzler Bauer spricht sich grundsätzlich gegen die Wiederbesetzung dieses Ministerialdirektorpostens aus.

Der *Reichskanzler* weist darauf hin, daß eine gewisse Arbeitsfähigkeit des Ernährungsministeriums gerade zur Zeit politisch durchaus bedeutsam sei. Er hält eine neue Besprechung der Frage zwischen Ernährungs- und Finanzministerium für zweckmäßig.

R.-Minister Fehr bittet um Annahme seines Antrages, den er bereits mit dem Finanzminister besprochen habe.

R.-Minister Dr. Hermes tritt für die Annahme des Antrages Fehr ein.

R.-Minister Groener schließt sich ebenfalls an.

R.-Minister Giesberts tritt der Auffassung des Vizekanzlers Bauer bei.

R.-Minister Geßler ist für Wiederbesetzung des Ministerialdirektorpostens, da besondere Schwierigkeiten im Reichsernährungsministerium zur Zeit zu bewältigen seien.

R.-Minister Giesberts beantragt Vertagung. Der Antrag wird angenommen, die Frage soll in einer der nächsten Kabinettsitzungen erneut besprochen werden³.

4. Regelung des Erholungsurlaubs der Reichsbeamten für 1922. [...]

5. Entwurf eines Gesetzes über die Feier- und Gedenktage.

Ministerialdirektor Brecht trägt den Inhalt der Vorlage vor⁴. Eine einheitliche Regelung durch das Reich sei notwendig geworden mit Rücksicht auf das Verhalten der Länder. So habe beispielsweise

¹ Beide Fassungen siehe R 43 I/1214, Bl. 86 f., 100 f. und RT-Drucks. Nr. 4156, Bd. 372.

² Es handelt sich um die Ministerialdirektorstelle, die durch das Aufrücken Heinricis zum StS freigeworden war (vgl. Dok. Nr. 241a, P. 1).

³ Siehe Dok. Nr. 257, P. 3; ausführliches Schreiben des REM an den StSRkei mit detaillierten Angaben zum Werdegang Heinricis und Beyerleins in R 43 I/930, Bl. 34 f..

⁴ Der Entwurf (RR-Drucks. Nr. 184, nicht in den RT gelangt) sah in § 1 als gesetzlich anerkannte Feiertage außer den Sonntagen, den Neujahrstag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingstmontag, den Verfassungstag (11. 8.), den ersten und zweiten Weihnachtstag und – soweit diese beim Inkrafttreten der RV landesrechtlich anerkannte Feiertage waren – Karfreitag und Fronleichnam an. § 2 erklärte den 6. Sonntag vor Ostern zum Gedenktag für die Opfer des Krieges. § 3 ermächtigte die Landesregierungen, allgemeinverbindliche Vorschriften für die Gestaltung des Verfassungstages und des Gedenktages für die Opfer des Krieges zu erlassen. § 4 enthielt Bestimmungen über den 1. Mai (hierüber siehe Dok. Nr. 245, P. 2). (R 43 I/566, Bl. 148-150).

Sachsen kürzlich den 1. Mai und den 9. November als gesetzliche Feiertage eingeführt. Er erläuterte den vorliegenden Entwurf und bemerkte, daß der Verfassungstag an sich sehr ungünstig liege. Hier könne man unter Umständen einen anderen Termin bestimmen. Er erwähnte kurz den Gedenktag für die Kriegsoffer, der im Entwurf vorgesehen sei.

Der *Reichskanzler* macht auf die politischen Schwierigkeiten, die sich gerade bei der Behandlung dieser Materie ergeben würden, besonders aufmerksam.

Vizekanzler Bauer hält es für zweckmäßig, den Punkt zunächst von der Tagesordnung abzusetzen, um dem Reichsminister des Innern Gelegenheit zu geben, mit den Regierungsparteien Fühlung zu nehmen.

R.-Minister Dr. Köster macht nochmals auf die Notwendigkeit der Regelung von Reichs wegen im Interesse einer gewissen Einheitlichkeit aufmerksam.

Die Beschlußfassung wird vertagt, jedoch soll in der nächsten Kabinettsitzung die Stellungnahme der Reichsregierung zu § 4 des Entwurfs festgestellt werden ⁵.

6. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Reichsvereinsgesetzes. [abgesetzt]

7. Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung des Reichsgerichts.

R.-Minister Dr. Radbruch trägt den Inhalt des Entwurfes vor ⁶.

R.-Minister Dr. Köster hat Bedenken gegen den Entwurf. Er könne der Übertragung von Reichsgerichtssachen an die Oberlandesgerichte kaum zustimmen, da hierin zudem eine Beeinträchtigung des Begnadigungsrechts des Reichspräsidenten enthalten sei. Außerdem halte er es für durchaus notwendig, daß die Einheitlichkeit der Rechtssprechung in Hochverrats- und Landesverratsachen gewahrt bliebe. Dies sei um so notwendiger, da die politische Lage in den einzelnen Ländern

⁵ Am 1.7.22 gelangt die Vorlage verändert zur Beschlußfassung ins Kabinett; § 2 sollte lauten: „Feiertage nichtreligiöser Art können nur durch Reichsgesetz festgesetzt werden. Entgegenstehende landesrechtliche Bestimmungen sind aufgehoben.“ Der ehemalige § 2 wurde in der neuen Fassung § 3, § 3 wurde § 4; der ehemalige § 4 konnte entfallen. Diese Fassung gelangt am 14. 7. in den RR, wird aber erneut durch Kabinettsbeschluß vom 20.9.22 so geändert, wie es aus der folgenden Aufzeichnung StS Hamms vom 7.1.23 hervorgeht: „Nach dem geänderten Entwurf soll § 1 als Nationalfeiertag des deutschen Volkes den Verfassungstag (11. August) einführen. Nach § 2 sollen an Nationalfeiertagen alle öffentlichen Gebäude in den Reichsfarben zu beflaggen und in allen Schulen Feiern zu veranstalten sein. § 3 will als Gedenktag für die Opfer des Krieges den 6. Sonntag vor Ostern bestimmen. An diesem Tage sollen nach § 4 alle öffentlichen Gebäude in den Reichsfarben halbmast zu beflaggen haben. § 5 erkennt als Feiertage außer den Sonntagen reichsrechtlich an: den Neujahrstag, den Ostermontag, den Himmelfahrtstag, den Pfingstmontag, den 1. und 2. Weihnachtstag, ferner, soweit bisher landesrechtlich anerkannt, den Karfreitag und den Fronleichnamstag. Nach § 6 sollen Feiertage nichtreligiöser Art nur durch Reichsgesetz festgesetzt, entgegenstehende landesrechtliche Bestimmungen aufgehoben werden; Ausnahmen hiervon zugunsten des 1. Mai, der in Sachsen, Baden, Thüringen, Hamburg, Braunschweig, Anhalt, Lübeck, Schaumburg-Lippe anerkannt ist.“ Das Gesetz bleibt offenbar unerledigt, da Bayern im RR die Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung bestreitet und Übereinstimmung durch Vereinbarung unter den Ländern suchen will. Zu dieser Frage heißt es in der Aufzeichnung Hamms weiter: „Die Zuständigkeit des Reiches ist in der Tat noch nicht ganz klar. Artikel 139 der RV: ‚Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt‘, enthält nichts darüber, ob Reich oder Land zur staatlichen Anerkennung berufen sind.“ (R 43 I/566, Bl. 171-174, 215 f.).

⁶ Entwurf in R 43 I/1210, Bl. 86-93; die zur Entlastung der Reichsgerichte vorgesehenen Maßnahmen werden in der Begründung dieses Entwurfes wie folgt zusammengefaßt: „Auf dem Gebiete der bürgerlichen Rechtspflege soll durch eine Erhöhung der Revisionssumme von 4000 M auf 20 000 M die Zahl der an das Reichsgericht gelangenden Sachen vermindert werden (Artikel I). Auf dem Gebiete der Strafrechtspflege wird eine Vereinfachung des Revisionsverfahrens dahin empfohlen, daß eine Hauptverhandlung nicht stattzufinden braucht, wenn die Revision ‚offensichtlich unbegründet‘ ist (Artikel III Nr. 5; zu vergl. Artikel VII). Ferner soll das Reichsgericht in den zu seiner erstinstanzlichen Zuständigkeit gehörigen Sachen, mit Ausnahme der Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen, die Befugnis erhalten, die Verhandlung und Entscheidung einem Oberlandesgericht zu überweisen (Artikel II Nr. 1, 2; zu vergl. Artikel III Nr. 1.2.3. 4; Artikel V, VI, VIII). Findet keine Überweisung statt, so soll die Sache vor einem Strafsenate, nicht mehr vor dem vereinigten zweiten und dritten Strafsenate verhandelt werden (Artikel II Nr. 3, 4; Artikel VI).“ (R 43 I/1210, Bl. 86-93).

durchaus verschieden sei. Er bitte, eine andere Methode der Entlastung des Reichsgerichts vorzuschlagen⁷.

R.-Minister Geßler geht auf die praktische Bedeutung des Gesetzes ein, die darin liege, daß geringfügige Sachen abgegeben würden, um wichtigen Sachen eine schnellere Erledigung zu sichern. Aus diesen praktischen Erwägungen heraus könne er dem Entwurf zustimmen. Er halte eine zeitliche Befristung des Gesetzes für angebracht⁸.

R.-Minister Dr. Radbruch bemerkt, daß dem Gesetz schon an und für sich nur eine vorläufige Bedeutung zukomme, da es nur bis zur Durchführung der Strafprozeßreform Geltung habe. Er halte daher eine besondere Befristung nicht für notwendig⁹.

Vizekanzler Bauer schlägt eine Befristung für 1 Jahr vor. Das Begnadigungsrecht müsse jedoch unter allen Umständen in allen Fällen, auch bei Überlassung an die Oberlandesgerichte, dem Reichspräsidenten verbleiben.

R.-Minister Dr. Radbruch bittet, noch nicht abzustimmen. Er stellt in Aussicht, daß er den Entwurf im Sinne einer Befristung auf 3 Jahre und im Sinne eines Begnadigungsrechtes des Reichs abändern, ferner Bestimmungen über erhöhte Zuständigkeit des Amtsgerichts und Berufungssumme hinzufügen werde, und bittet, den so geänderten Entwurf ohne neue Kabinettsitzung auf schriftlichem Wege gutzuheißen¹⁰.

Diesem Vorschlage wird zugestimmt.

8. Außerhalb der Tagesordnung trägt *Staatssekretär Dr. Brugger* folgendes vor: In letzter Zeit seien im Rheinland anscheinend von England aus begünstigte Bestrebungen bemerkbar, die auf eine Autonomie des Rheinlandes in den Grenzen Deutschlands abzielten. Die Besatzung solle zurückgezogen, das autonome Rheinland jedoch unter wirtschaftliche und politische Kontrolle Frankreichs gestellt werden. Eine Stütze für diese Bestrebungen glaube er in verschiedenen Äußerungen Lloyd Georges gefunden zu haben.

Reichsminister Dr. Rathenau bittet, ihm das entsprechende Material zugänglich zu machen¹¹.

9. Antwortnote an die Reparationskommission.

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau: Die Reparationskommission habe gestern beschlossen, eine Kommission zur Beratung einer äußeren Anleihe zu bilden, der auch ein Deutscher und Neutral angehören sollten¹². Er habe unter Vorbehalt der Zustimmung des Kabinetts Staatssekretär a. D. Bergmann vorgeschlagen. Er bitte das Kabinett um Zustimmung.

⁷ Ähnlich hatte sich das RIMin. in einem von StS Welser gezeichneten Schreiben vom 9.3.22 zu dem am 26.1.22 versandten Entwurf des RJMin. geäußert: „Gegen die Bestimmungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Entlastung des Reichsgerichtes, nach denen auf Antrag des Oberreichsanwalts in Fällen des Hochverrats und des Landesverrats, sowie des Verrats militärischer Geheimnisse die Verhandlung und Entscheidung den Oberlandesgerichten übertragen werden soll, habe ich schwere Bedenken. Wie in der Begründung zum Entwurf selbst ausgeführt ist, würden diese Sachen mit der Überweisung an das Oberlandesgericht aus der Gerichtsbarkeit des Reiches ausscheiden und damit das Gnadenrecht und die Strafvollstreckung auf die Länder übergehen. Hierdurch würde ein großer Teil der Justizhoheit auf die Länder übertragen werden und damit diese bisher einheitlich behandelten Fälle nach ganz verschiedenen Grundsätzen Erledigung finden.“ (R 43 I/1210, Bl. 83 f., 52).

⁸ Mit Schreiben vom 30.5.22 erbittet der RJM auf Anregung des RWeM folgende Ergänzung: „Zur Wahrung der Interessen der Landesverteidigung ist es erforderlich, daß diejenigen Hoch- und Landesverratsfälle, welchen eine Bedeutung für die Verteidigung des Landes zuzusprechen ist, nur nach Verständigung mit dem Reichswehrminister an die Oberlandesgerichte abgegeben werden dürfen.“ (R 43 I/1376, Bl. 22).

⁹ Als Ergänzung des Protokolls schlägt der RJM mit Schreiben vom 30.5.22 vor: „Die Verständigung mit dem Reichswehrministerium vor Abgabe von für die Landesverteidigung wichtigen Fällen wird zugesagt.“ (R 43 I/1376, Bl. 22).

¹⁰ Die Angelegenheit kommt am 28.4.22 doch auf die TO (Dok. Nr. 257, P. 1).

¹¹ In R 43 I nicht ermittelt.

¹² Am 4.4.22 hatte die Repko beschlossen, Sachverständige zu berufen, die die Möglichkeiten für eine dt. Anleihe im Ausland zu Reparationszwecken prüfen sollten (siehe Bergmann, Reparationen, S. 159 f).

Der *Reichskanzler* weist auf die Schwierigkeiten hin, die sich möglicherweise daraus ergeben könnten, daß Bergmann in der Deutschen Bank sei¹³.

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau hält diese Bedenken nicht für durchgreifend. Die Mitglieder der Kommission sollten ja keine Regierungsmänner sein.

Das Kabinetts erhebt keinen Widerspruch.

Reichsminister Dr. Rathenau fortfahrend: Für das neutrale Mitglied käme Holland, Schweden und die Schweiz in Frage. Uns würde ein Holländer am liebsten sein. In Frage kämen Vissering (Holland), Cassel oder Wallenberg (Schweden) und Landmann (Schweiz)¹⁴.

Die Reparationskommission scheine nach Mitteilungen, die ihm soeben Bemelmans gemacht habe, jetzt dem Anleihegedanken ernstlich nahe zu treten. Bemelmans hätte gesagt, die Reparationskommission könne nicht selbst die Initiative zur Herabsetzung der Reparationsleistungen ergreifen, die Unterkommission aber würde zu dem Ergebnis kommen, daß keine Anleihe möglich sei, wenn nicht die Lasten herabgesetzt würden. Auf diese Weise würde das Odium der Herabsetzung von der Reparationskommission genommen werden. Bemelmans rechne so auf das Zustandekommen der Reduktion und der Anleihe. Er, Minister Rathenau, habe Bemelmans in nachdrücklichster Weise auf die schwere Krisis in Deutschland hingewiesen. Das Land befände sich jetzt in einer völlig anderen Situation. Das katastrophale Steigen des Dollars hätte die gesamte Wirtschaftslage verschoben. Bemelmans habe sich erregt darüber geäußert, daß das Bemelmans-Abkommen¹⁵ an den Reichstag kommen solle. Er, Rathenau, habe erwidert, daß die Reparationskommission die Verschlechterung der Lage verschuldet habe. Da im übrigen Frankreich auch das Wiesbadener Abkommen¹⁶ vor sein Parlament bringe, könnten wir mit dem Bemelmans-Abkommen nicht anders vorgehen. Bemelmans habe sich sehr ärgerlich dahin geäußert, daß dann vor Juni nichts fertig werden würde.

Gegen die geäußerte Absicht, das Abkommen vor den Reichstag zu bringen, wurde kein Widerspruch erhoben¹⁷.

Minister Rathenau trägt weiter den Inhalt des Telegramms von Staatssekretär Bergmann vor¹⁸. Bergmann wünsche, daß die Verhandlungstür weit offen bleibe. Er habe heute Dr. Mayer seine Ansicht

¹³ Bergmann war seit 1911 stellvertretender Direktor der Deutschen Bank.

¹⁴ Dem endgültigen Anleihe-Komitee gehörten Delacroix, D'Amelio, J. P. Morgan, R. M. Kindersley, E. Vissering, Ch. Sergent und Bergmann an (Siehe Bericht des Anleihekomitees an die Repko vom 10.6.22, RT-Drucks. Nr. 4484, S. 44, Bd. 374).

¹⁵ Siehe Dok. Nr. 216, P. 11.

¹⁶ Siehe Dok. Nr. 97, P. 6 und 7.

¹⁷ Im März 1922 hatte die französische Regierung das Wiesbadener Abkommen, das keine Ratifikationsklausel enthalten hatte, den gesetzgebenden Körperschaften zur Beschlußfassung vorgelegt (RT Bd. 355, S. 7941). Die deutsche Regierung legt dem RT daher am 13.6.22 das Wiesbadener, das Cuntze-Bemelmans- und das Gillet-Ruppel-Abkommen zur Beschlußfassung vor (RT-Drucks. Nr. 4468, Bd. 374); alle drei Abkommen werden am 29.6.22 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 625).

¹⁸ Das Telegramm Bergmanns aus Paris ist am 6. 4. über die Klko abschriftlich in die Rkei gelangt: „Paris, den 5.4.0.10, Ankunft 3 h. Für Minister Rathenau und Reichsfinanzminister. Sah Delacroix, Bradbury, Boyden, Logan. Reparationskommission ist bestürzt über Eindruck ihrer Entscheidung in Deutschland und Stellungnahme deutscher Regierung. Ich habe die nötigen Aufklärungen mit aller Schärfe gegeben. Reparationsnote ist von Bradbury entworfen, welcher unterstützt von Delacroix die Ziffern von Cannes nur nach schwerstem Kampf mit Franzosen hat durchsetzen können, jedoch, um sachliches Entgegenkommen zu erreichen, genötigt war, die scharfe Tonart anzuschlagen. Die Form der Antwort ist noch durch französische Zustände verschlimmert. Bradbury sagt, daß für (ohne?) Verlangen von 60 Milliarden neue Steuern die französische Zustimmung nicht zu erreichen gewesen wäre. Er und Delacroix hatten gehofft, daß deutsche Regierung diese Sachlage verstehen und die Note entsprechend aufnehmen würde. Nach dem deutschen Entrüstungsturm sei Situation sehr gefährlich geworden, alles käme darauf an, daß deutsche Regierung jetzt nicht durch schroffe Antwort die Brücke zur Verständigung abbreche. Schriftliche deutsche Antwort werde dringend erwartet. Sie müsse spätestens Ende dieser Woche hier eingehen und kurz, positiv und ohne Polemik sein. Die von mir nachdrücklich betonte Idee des Ersatzes der geforderten neuen Steuern durch Zwangsanleihe wird grundsätzlich nicht abgelehnt. Annehmbar ist etwa folgende Erklärung: Deutschland versteht, daß Forderung neuer Steuern auf möglichste Bilanzierung Budgets 1922 abzielt. Der von der Reparationskommission gewollte Effekt wird an sich erreicht durch Zwangsanleihe (deren Modalitäten unter Betonung schleuniger Erhebung präzis anzugeben sind); außerdem erwartet deutsche Regierung noch erhebliche Mehreingänge aus bestehenden Steuern und wird weiterhin bemüht sein, neue Steuermöglichkeiten zu finden, hält jedoch angesichts ganzer Sachlage Beschaffung Zusatzbetrages neuer Steuern bis 31. 5. für äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich. Deutschland wird somit äußerstes tun, um durch Aufnahme innerer freiwilliger Anleihen Budget-Defizit zu finanzieren, hierfür aber Voraussetzung Besserung der Mark und Rückkehr des Vertrauens. Hinweis auf Notwendigkeit internationaler Anleihe ist nützlich. – Passus über Kontrolle besonders vorsichtig abzufassen, weil genauer besehen die einschlägigen Bestimmungen der Reparationsnote mehr oder weniger humaner (formaler?) Art sind. Eine effektive Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben

dahin geäußert: das im Reichstag gesprochene „Nein“ müsse in der Note bestehen bleiben, aber in konzilianter Form. Den größten Wert lege er darauf, daß nunmehr eine neue Phase der Verhandlungen beginne. Bergmann möchte unter dem Einfluß der französischen Atmosphäre die Kontinuität der Verhandlung wahren. Wir müßten aber unter allen Umständen vermeiden, daß wir nach etwa 6 Wochen auf die bisherigen Forderungen einen Nachlaß von etwa 25% erhielten, der uns in keiner Weise nützen würde.

Er habe Bemelmans immer wieder betont, daß die Reparationskommission uns systematisch ruiniert hätte, und daß wir deshalb jetzt Ruhe mit den Goldzahlungen haben müßten.

Die Antwortnote müßte also so sein, daß die Verhandlungen auf ein neues Piedestal kämen. Zwischen dem Minister Hermes und ihm sei nach ihrer gestrigen Aussprache keine Verschiedenheit mehr.

Der Entwurf II des Auswärtigen Amts sei als Grundlage brauchbar, aber man müsse die durch den Dollar veränderte Lage, die Warenpreise, den Brotpreis mehr in den Vordergrund stellen¹⁹. Formale Härten müßten aus dem Entwurf beseitigt werden.

Eine Redaktionsarbeit im Kabinett sei zwecklos. Er empfehle die sofortige Einsetzung einer Redaktionskommission.

Der *Reichskanzler* stimmt diesen Ausführungen zu.

Reichsminister der Finanzen Dr. Hermes: Er sei mit Minister Rathenau einig, daß ein „Nein“ in erträglicher Form erklärt werde.

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau: Er halte es für gut, wenn das Finanzministerium mit Bemelmans spräche, der über die in unserer Note vom 28. Januar errechneten 16½ Milliarden Überschuß wütend sei. Dies hätte die Reparationskommission geradezu als Verhöhnung aufgefaßt. Diese Mißverständnisse müßten gleich geklärt werden²⁰.

Staatssekretär Fischer: Die Belgier hätten ihn über diesen Punkt nie befragt. Er habe aber Bradbury auseinandergesetzt, daß es sich um einen Überschuß nur im Ordinarium handele. Die Schwierigkeiten lägen hier in unseren Etatgepflogenheiten. Von einer Entrüstung über diesen Punkt habe er nichts bemerkt. Bemelmans müsse hier aus der belgischen oder seiner persönlichen Auffassung heraus gesprochen haben.

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau: Bemelmans habe ihm apodiktisch gesagt, daß der Verdruß der Reparationskommission nur daher herrühre. Er, Rathenau, begreife nicht, daß dies in Paris so wenig zur Geltung gekommen sein sollte.

Staatssekretär Dr. Müller empfiehlt, eine Vorsichtsfloskel wegen der Sachleistungen hineinzubringen, damit nicht etwa geglaubt würde, wir erklärten uns mit Sachlieferungen von 1450 Millionen einverstanden.

Hierauf wurde die Beratung auf nachmittag vertagt²¹.

wird nach Bradburys Erklärung keineswegs verlangt. Hier wäre Bereitwilligkeit auszusprechen, der Reparationskommission jede gewünschte Einsicht zwecks Nachprüfung zu gewähren, ohne daß deutsche Souveränität angetastet wird. Besonders wichtig Erklärung, daß Deutschland bereit, mit Reparationskommission über alle Punkte der Note sofort in weitere Besprechungen einzutreten, um vollkommene Verständigung zu erreichen. Es wäre sehr gefährlich, jetzt schon auf die Unmöglichkeit der festgesetzten Barzahlung für 1922 hinzuweisen. B. anerkennt, daß bei jetziger Markentwertung Zahlungen kaum zu leisten sind. Er hofft, daß hierfür internationale Hilfe zu erreichen. Er und Delacroix setzen Hoffnung auf sofortiges Zusammentreffen der von Reparationskommission geplanten internationalen Finanzkommission, welche Problem internationaler Anleihe zu studieren hat. Vorsitzender wahrscheinlich D. Ein deutscher und ein neutraler Vertreter sollen gleichberechtigte Mitglieder werden. Hierüber berät heute die Reparationskommission. Werde morgen weiter telegrafieren. Bergmann.“ (R 43 I/26, Bl. 337 f.).

¹⁹ Zu Entwurf II siehe Dok. Nr. 240 Anm. 5.

²⁰ Gemeint ist Anlage II der Note vom 28.1.22 (RT-Drucks. Nr. 4140, S. 92, Bd. 372).

²¹ Siehe Dok. Nr. 244.

Zitierhinweis

Nr. 243 Kabinettsitzung vom 6. April 1922, 11 Uhr. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 690–696 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D243>